

1500657-80.2020.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... (iv) a circunstância de, pese negar o tráfico, reconhecer o réu que adquiriu o entorpecente e que o compartilharia com outros usuários ("parei ali pra poder ajudar, ajudar assim né, servir os que tava, que me ajudavam"), o que configura tráfico, são elementos mais do que suficientes para a prolação de decreto condenatório.

Destaco que, diversamente do que aduz a Defesa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo 1500657-80.2020.8.26.0319 - lauda /
SENTENÇA

Processo nº:

1500657-80.2020.8.26.0319

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO JOSE DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

LUCIANO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 08 de abril de 2020, por volta das 23:45 horas, na Rua Hélio de Aguiar, n. 58, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para venda, 30 pedras de crack, com peso líquido de 4,62g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tentativas de notificação pessoal restaram infrutíferas (fls. 52, 54, 56), sendo LUCIANO JOSÉ DA SILVA notificado por edital (fls. 87).

A denúncia foi recebida (fls. 99) e o réu citado por edital (fls. 104/105).

Defesa prévia a fls. 113/117.

Decisão de fls. 127/129 suspendeu o feito na forma do art. 366, do CPP, e deferiu a produção antecipada de provas pugnada pela Acusação, designando audiência de instrução e julgamento.

Com a juntada da folha de antecedentes, sobreveio a notícia da prisão do réu (fls. 157/161) e o despacho de fls. 163 determinou sua citação pessoal e requisição para a audiência designada.

LUCIANO JOSÉ DA SILVA foi citado pessoalmente (fls. 173).

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas arroladas, o réu foi interrogado, sendo revogada a suspensão do processo (fls. 174/175). Encerrada a instrução, manifestaram-se as partes na forma de memoriais. Pugna o Ministério Público pela procedência da ação penal (fls. 182/188). Alega a Defesa a inexistência de provas para a prolação de sentença condenatória; que as testemunhas da Acusação nada precisaram sobre a real intenção de mercancia ilícita; que o réu não foi detido traficando e que apenas era viciado. Aduz que a droga sequer estava em poder do denunciado, e sim no chão do lado de fora do veículo. Postula pela desclassificação do tipo penal para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, pelo reconhecimento do privilégio, deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 195/200).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 33/36 positivo para cocaína na forma de crack.

A autoria e a finalidade da droga apreendida, por seu turno, são inequívocas. No histórico do boletim de ocorrência constou: "comparecem neste Plantão de Polícia Civil, os policiais militares sargento Lucas e Soldado Davi, noticiando que estava patrulhando pelo centro da cidade Lençóis Paulista/SP Rua Hélio de Aguiar próximo ao numeral 58, quando viu um carro estacionado com um indivíduo em pé ao lado da porta do passageiro carro, e outros dois no interior carro, um no banco do motorista e o outro no banco traseiro, informa que observou um movimento de alguma coisa caindo no chão, em busca pessoal foi encontrado no bolso da testemunha Pedro o valor de 5,00 reais, e no chão no lado de fora do carro próximo a porta do passageiro foi encontrado um invólucro contendo 30 pedras de uma substância aparentando ser crack, pesando em balança imprecisa 5,8 gramas, ao questionar sobre as drogas as testemunhas Pedro e Guilherme negaram que a droga as pertencia, porém, o autor Luciano José da Silva disse que era usuário e estava consumindo drogas desde segunda feira, e aquelas drogas as pertencia, que teria acabado de comprar por 200,00 reais aquela trinta pedras..." (fls. 02, sic).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Agenor Lucas Filho afirmou que durante patrulhamento pelo local, conhecido ponto de usuários de drogas, avistou um veículo estacionado, com um indivíduo no volante (réu), outro no banco do passageiro e outro em pé do lado de fora do automóvel (Guilherme). Ao se aproximar a viatura, "houve uma movimentação meio estranha", sendo todos abordados. Com Pedro, sentado no banco traseiro do veículo, foi localizada a quantia de R\$ 5,00 e na guia da calçada um invólucro contendo 30 pedras de crack. Indagados, disseram que se encontravam no local porque usuários de drogas; Pedro e Guilherme negaram a propriedade da droga, enquanto o réu afirmou que a droga era sua, se destinava ao próprio consumo, e que havia pago por ela, no município de Bauru, o valor de R\$ 200,00. Ao tempo dos fatos várias informações davam conta que Luciano praticava o tráfico no local.

Seu colega de farda, policial Davi Carlos Pereira, confirmou que durante patrulhamento avistou o veículo estacionado e que com a aproximação da viatura "algo foi jogado ao solo", o que ensejou a abordagem. Luciano estava no banco do motorista, um outro no banco traseiro e outro na porta do lado de fora; na busca pessoal foi localizada a quantia de R\$ 5,00 com Guilherme e, na via pública, um invólucro contendo 30 pedras de crack, que Luciano reconheceu sendo suas e que teria adquirido pelo valor de R\$ 200,00. Já havia denúncias anteriores de que o réu estaria praticando o tráfico nas imediações da Casa Mãe Piedade. A guia onde localizada a droga estava do lado do passageiro do carro.

Nada há, cabe destacar, que desabone o depoimento de policiais, que são dignos de fé e merecem subsistir até prova em contrário no caso inexistente e podem lastrear a prolação de sentença penal condenatória quando confirmados à luz do contraditório.

Ademais, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de

emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Guilherme Fiori da Silva afirmou que "eu peguei carona com ele; eu não sei o que que ele foi fazer, ele parou numa rua lá acho que deve ser esse nome, essa rua que eu não sei onde é; aí ele parou lá, não sei se ele tava esperando alguém, alguma mulher, eu não sei, aí a polícia chegou; aí ele tava com droga lá, mas eu não sabia que ele tava com droga". Luciano era o condutor do veículo e Pedro estava do lado, mas quando a polícia chegou Pedro estava do lado de fora e o depoente atrás, no banco do passageiro. Negou ter visto a droga dentro do carro, que somente viu quando o policial "puxou da sarjeta" e na Delegacia o réu confirmou que era dele o entorpecente. Disse ter visto Luciano jogando alguma coisa da mão do lado oposto ao que estava.

Assim como na fase policial, em Juízo Luciano manteve a negativa de tráfico, dizendo ter adquirido a droga para consumir, pois estava passando uma "fase escura da minha vida, onde que eu tava fumando muito". Residia no albergue e conseguiu trabalhar 15 dias com o avô, de quem recebeu a quantia de R\$ 1.500,00. Recebia R\$ 100,00 por dia, mas pediu dinheiro para comprar roupas, recebendo de uma vez R\$ 500,00. Com o dinheiro começou a usar droga, não voltou mais para casa, passou três dias apenas consumindo entorpecentes e quando percebeu que tinha apenas R\$ 200,00, pegou o carro emprestado de um amigo e foi buscar droga. Assim que chegou foi abordado pelos policiais. "Parei ali pra poder ajudar, ajudar assim né, servir os que tava, que me ajudavam, aonde que os policiais abordou nós" (sic). Está preso sob acusação de roubo.

Destarte, colhida a prova que havia de interesse, (i) a circunstância de terem o réu e os demais ocupantes do veículo chamado a atenção dos policiais após atitude suspeita em conhecido ponto de venda de drogas; (ii) a existência de denúncias anônimas apontarem Luciano como traficante nas imediações do local da abordagem já há algum tempo; (iii) a circunstância de ter Luciano reconhecido a propriedade das 30 pedras de crack apreendidas; (iv) a circunstância de, pese negar o tráfico, reconhecer o réu que adquiriu o entorpecente e que o compartilharia com outros usuários ("parei ali pra poder ajudar, ajudar assim né, servir os que tava, que me ajudavam"), o que configura tráfico, são elementos mais do que suficientes para a prolação de decreto condenatório.

Destaco que, diversamente do que aduz a Defesa, não é necessário que o agente seja flagrado efetuando atos de venda e entrega de substância entorpecente para que se configure o delito, que restou configurado pela prova de que o acusado a trazia consigo, para fins de tráfico.

Neste sentido: -

"Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não *condictio sine qua non* de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a guarda ou a mantém em depósito" (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0324.04.023371-4/001, Relator Paulo Cezar Dias, j. 13.9.2005).

Passo, com isso, à dosagem da pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, a natureza nociva do entorpecente apreendido, crack, é indicativo incontestável de maior reprovabilidade, justificando a majoração da pena-base, na forma do que autoriza o art. 42, da Lei de Drogas.

Neste sentido: -

"A natureza da droga constitui motivação suficiente para fixar a pena-base em 2 meses acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que assim dispõe: o Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do

produto, a personalidade e a conduta social do agente. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. (...) (HC 152.285/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES DJe 24.05.2010)" (STJ, HC n. 196.481/MT, j. 31.05.2011, Relator Napoleão Nunes Maia Filho).

No mesmo sentido, elucidativo Acórdão do E. Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação n. 0000167-75.2018.8.26.0102, j. 11.01.2022, Relator Desembargador Camilo Léllis).

"Com efeito, dispõe o art. 42 da Lei de Drogas que a natureza e a quantidade de drogas são parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código Penal. A esse respeito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada" (HC nº 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 15.03.2012, sem grifos no original). Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (Leis penais e processuais penais comentadas, 4ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378 destacamos). E, considerando que no caso foram apreendidas 14 porções de cocaína, a qual possui extremo poder lesivo, necessária a majoração da sanção inicial para a prevenção e reprovação do crime cometido. A propósito, imperioso destacar a lição de Renato Brasileiro de Lima: "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787 destaque não original). Logo, tal circunstância não passou despercebida pela MMª. Juíza a quo, levando-a a majorar a pena-base de maneira fundamentada e consentânea à conduta perpetrada pelo agente, o que torna descabida qualquer a mitigação".

Assim, na primeira fase, ante os fundamentos supra, majoro a reprimenda em 1/6, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, em virtude da ocorrência da agravante da reincidência (autos n. 0006029-60.2015.8.26.0319), majoro a pena em 1/6, o que perfaz, em definitivo, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Tratando-se de acusado reincidente, incabível, por força de dispositivo legal expresso a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal ante a inexistência de elementos nos

autos autorizadores de sua fixação em percentual mais elevado.
Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07), podendo recorrer em liberdade.

Daí porque, ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUCIANO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, no regime inicial fechado, deferido o direito de recorrer em liberdade.

Na forma do que dispõe o art. 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista n. 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento das custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários de advogado nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 112), regularizem-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Lençóis Paulista, 16 de março de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta
Juíza de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA